آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم ابناء ثلاث وثلاثين * (فائدة) * روى الامام احمد من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد الا ادخلهما الله الجنة بفضل رحمته اياهما فقالوا يا رسول الله أو اثنان قال او اثنان قالوا أو واحد قال او واحد ثم قال والذي نفسي بيده ان السقط ليجر أمه بسرره الى الجنة اذا احتسبته اه (قوله وذكر في المبسوط قولا آخر الخ) بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الاحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروى هذا القول عن الحليمي والقرطبي (قوله مع أحد ابويه) أي الكافرين وتركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لانه تبع لهما تبعية ولادة وهي اقوى التبعيات لانها سبب لوجوده الا اذا عقل واعتقد دينا غير دين ابويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر (قوله لتبعيته له في احكام الدنيا) فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن اطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم اهل الجنة وقيل ان كانوا قالوا بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة والا ففي النار (قوله وتوقف الامام في أولاد أهل الشرك) في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض امرهم الى الله تعالى وانما قيد بأولاد اهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين اذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الامام مردود على الراوي قال الحموي لان محمدا روى في آثار الامام أنه يقال في الصلاة على اطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه باسلامهم فأين ينسب اليه خلافه (قوله لا يعذب أحدا بغير ذنب) أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون (قوله الا أن يسلم أحدهما) اي احد ابويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الاطلاق (قوله اذا كان يعقله) اي الاسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي ان يؤمن بالله اي بوجوده وربوبيته لكل شئ وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه اي انزالها ورسله عليهم الصلاة والسلام أي ارسالهم واليوم الآخر اي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الاتيان بالشهادتين لانطوائها ما ذكر تحته ويدل عليه ما في انفع الوسائل حيث قال فان قلت يجب أن لا يحكم باسلام اليهودي والنصراني وان اقر برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبرأ عن دينه ودخل في دين الاسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و يقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا الاقرار بهذه الاشياء ان لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لانه لما أقر بدخوله في دين الاسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الاسلام وكما يثبت ذلك بالصريح يثبت بالدلالة اه لحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن اقاتل الناس الخ أفاد ان قول لا اله الا الله اقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع الحديثين أن الشرط الاقرار بها امتنا واما دلالة افاده السيد وقيل المراد بقوله ان كان يعقله اي يعقل المنافع والمضار وان الاسلام هدى واتباعه خير له واقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين (قوله او صدق بوصف الايمان له) الاولى أو تصديقه أو هو عطف على اقراره بتأويله باذا اقر قالوا لو تزوج امرأة او اشترى جارية فاستوصفها الاسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في

وذكر في المبسوط قولا آخر ان نفخ فيه الروح حشر والا فلا كذا في شرح المقدسي

(كصبي) او مجنون بالغ

(سبي) اي اسر

(مع احد ابويه) من دار الحرب ثم ماتا لتبعيته له في احكام الدنيا وتوقف الامام في اولاد اهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم اني اعلم ان الله لا يعذب احدا بغير ذنب (الا ان يسلم احدهما) للحكم باسلامه بالتبعية له (او) يسلم

(هو) اي الصبي اذا كان

(يعقله) لان اسلامه صحيح باقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق بوصف الايمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه اذ لا يعرفه الا الخواص (او لم يسب احدهما) اي احد ابويه

(معه) للحكم باسلامه